사익편취 규제 변화 이후 일감 몰아주기 추이, 2011-2022

박상인 | 서울대학교 행정대학원 교수
최현태 | 서울대학교 행정대학원 박사과정 연구생

Ⅰ. 서론

2013년 8월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 새로 도입된 (구) 제23조의2(이하 '구 사익편취 규정')는 총수 있는 대규모기업집단(이하 '재벌') 계열사 간의 일감 몰아주기를 통한 사익편취 행위를 규율하는 것을 목적으로 하였다. 그러나 계열회사에 대한 총수일가의 직접 지분율을 기준으로 규제 대상을 선정했을 뿐만 아니라 상장기업에 대해서는 덜 엄격한 기준을 적용함에 따라 규제의 사각지대가 존재하게 되었다[1].

공정거래위원회(이하 '공정위')는 2018년 이후 매년 공시대상기업집단 내부거래에 대한 보도자료에서 사각지대 회사의 내부거래 현황에 대해 주시하였는데, 2018년과 2019년 사각지대 회사의 내부거래 금액과 비중이 증가함을 인정하였다. 또한 박상인 (2018)은 사각지대 회사 중 일부에서 구 사익편취 규정 도입 이후 내부거래의 급격한 증가를 확인하였다.

2020년 12월에 전면 개정된 공정거래법 제47조(이하 '현행 규정')에서는 사익편취 행위의 규제대상을 넓혀 상장기업의 경우에도 비상장기업과 동일한 기준의 직접 지분율 요건(20% 이상)을 적용할 뿐만 아니라 총수일가의 직접 지분율이 20% 이상인 계열회사가 50%를 초과하는 지분을 보유한 자회사까지도 규율 대상에 포함시키고 있다. 그러나 현행

1) 비상장 계열사에 대해서는 총수일가의 직접 지분율 20% 이상인 기업을 그리고 상장 계열사에 대해서는 30% 이상인 기업을 규제 대상으로 선정하였는데, 예를 들어, 비상장 계열사였던 HDC 아이콘트롤스의 경우에 총수일가의 지분율을 44.1%에서 29.9%로 감소시키고 기업 공개를 통해 규제 대상에서 벗어났다.

규정 역시 총수일가의 직접 지분율을 주된 규율 기준으로 삼고 있기 때문에 구 사익편취 규정에서 규제 대상이 확대된 것일 뿐 본질적인 규율 방식의 변화로 보기는 어렵다.

또한 현행 규정은 구 사익편취 규정과 동일하게 '경제력 집중의 억제'가 아니라 '부당한 이익제공의 금지'와 관련된 조항으로 규정되어, 총수일가의 직접 지분율 요건 및 각 호의 행위요건을 충족시키는 경우에도 '부당성'에 대한 입증 책임 측면에서 약점을 지니고 있다. 김윤정(2018)은 구 사익편취 규정의 입법취지와 불공정거래행위 규정인 제23조와의 조문 구성상 차이를 고려할 때 부당성 판단은 소극적 판단기준으로서의 의미만을 갖는다고 봤다. 그러나 구 사익편취 규정의 '부당성'에 대한 입증 책임이 공정위에 지워질 것이 예견되었고[2], 서울고등법원은 2017년 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감 몰아주기 사건에 관한 판결에서 '부당이익 귀속성'에 대한 별도의 판단이 필요할 뿐만 아니라 규제대상인 사익편취 행위의 '부당성'을 경제력 집중의 우려로 파악하였다. 그리고 2022년 5월 대법원에 의해 원심이 확정되면서 사익편취 규정이 사문화 될 수 있다는 우려가 현실이 되었다.

박상인(2018)이 2014년 구 사익편취 규정 시행 전후로 10대 재벌 계열사들의 내부거래 규모를 살펴보고 규제의 실효성에 대해 검토하였다면, 이 글에서는 대한항공 일감 몰아주기 사건의 서울 고법 판결과 상고심 판결 전후[3], 그리고 2020년 12월 29일에 전면 개정된 공정거래법 제47조의 시행 전후로 8대 재벌 계열사의 내부거래 규모가 어떻게 변화되었는지를 추가로 검토한다. 특히 내부거래 규모 및 비중을 직접 지분율 구간과 상장회사 여부에 따라 살펴보고, 내부거래 분석에서 규제대상 여부를 적극적으로 고려한다. 마지막으로 사익편취 규제의 효과를 관찰하기 위한 또 다른 축인 총수일가의 배당청구권의 추이를 검토하고 배당청구권과 직접지분율의 차이가 규제 시행 전후로 어떻게 변화하는지 개관하고자 한다.

Ⅱ. 8대 재벌의 내부거래 분석

이 장에서는 2014년 2월 14일에 시행된 구 사익편취 규정, 2017년 서울 고법 판결, 그리고 2020년 전면 개정되고 2021년 12월 30일에 시행된 공정거래법 제47조 등이 8대 재벌 계열사 간의 내부거래에 어떤 영향을 실제로 끼쳤는지를 개관하기로 한다.

2) 경실련(2022).

3) 고법 판결일자는 2017년 9월 1일, 대법원 판결일자는 2022년 5월 23일이다.

1. 연구 대상 및 자료 개관

공정위는 매년 5월 초에 (2016년까지는 4월 초) 대기업집단을 지정하는데[4], 이들 기업집단 계열사 간 상품·용역 거래를 파악하기 위해서 전자공시시스템(DART)의 대규모 기업집단 현황 공시[5]의 '계열회사 간 상품·용역거래 현황' 자료를 사용할 수 있다[6]. 지분율 역시 동일한 공시보고서의 '소유지분현황' 자료를 이용해 계산할 수 있는데, 공시된 지분율 자료를 이용하여 배당청구권을 계산할 때에는 Almeida et al.(2011)의 방식을 사용할 수 있다.

이 글에서, 각 연도는 실제 거래가 이뤄진 기간을 기준으로 삼는다. 예를 들어, 2012년 초에 공시된 자료는 2011년 자료라고 표기한다. 이들 자료를 이용해서, 이 글은 2011년부터 2022년까지 8대 재벌의 내부거래 현황을 비교해본다. 연구기간을 이와 같이 한정한 이유는 2010, 2011년에는 해외 계열사에 대한 매출액은 별도로 공시하지 않았기 때문이다. 따라서 2012년에 공시된 자료부터 분석에 포함시켰다.

한편 연구대상의 범위를 8대 재벌로 한정한 이유는 10대 재벌로 확대할 경우 연도별로 기존 기업집단이 10대 재벌에서 탈락하거나 새로운 기업집단이 진입하는 변동이 있었기 때문이다. 그러나 8대 재벌인 삼성, 현대자동차, 에스케이, 롯데, 엘지, 한화, 지에스, 현대중공업[7]은 분석기간 동안 지속적으로 8대 재벌에 속해 있었다[8]. 따라서 분석대상을 8대 재벌로 한정함으로써 기업집단의 탈락과 신규진입에 따른 효과를 통제할 수 있다. 한편 2011년부터 2022년까지 8대 재벌의 매출액은 한국 GDP 50.4~67.3%에 해당되며 2021년 이후 그 비중이 증가하는 추세이다.

4) 공정위에 의해 지정되는 대규모기업집단은 2009~2016년에는 자산총액 5조원 이상의 상호출자제한 기업집단을 의미하고, 2017년부터는 자산총액 10조원 이상의 상호출자제한 기업집단 및 이를 포함한 자산총액 5조원 이상의 공시대상 기업집단을 의미한다.

5) 대표회사 보고서의 상품·용역거래 현황 자료를 참고하였다. 각 재벌의 자산총액, 대표회사에 관한 정보는 기업집단포털(OPNI)의 OpenAPI를 사용하여 확인하였다.

6) 자료에는 금융계열사도 포함되어 있다. 자세한 내용은 박상인 외. (2018)을 참고하라.

7) 2023년에 공시된 자료에서 현대중공업은 'HD현대'라는 기업집단명을 사용하고 있으나 이 글에서는 'HD현대'와 현대중공업을 동일한 기업집단으로 간주하여 'HD현대'라는 이름 대신에 현대중공업이라는 이름을 사용한다.

8) 8대 재벌은 자산총액 기준 순위도 연도별로 거의 변동이 없다. 이 글에서 선택한 8대 재벌이 분석기간 내내 자산총액 기준 상위 10위 내에 위치한 기업집단들이다.

2. 8대 재벌의 내부거래 추이

〈표1〉에서 볼 수 있듯이, 구 사익편취 규정이 시행된 이듬해인 2015년부터 2년 간 국내계열사에 대한 총매출액 비중(국내 내부거래 비중)은 감소하다가, 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감 몰아주기 사건에 관한 서울고등법원의 판결이 내려진 2017년부터 증가로 반전되었다가, 또 다시 현행 규정이 도입된 2020년과 이듬해에 감소로 돌아섰다. 그러나 현행 규정이 실제로 시행된 2022년에는 또 다시 증가로 바뀌었다. 이에 반해 국내외 계열사들에 대한 총매출액 비중(총 내부거래 비중)은 구 사익편취 규정이 도입된 2013년에 대폭 상승했으나 규정이 시행된 2014년에 소폭 감소하고, 이후에는 지속적으로 증가하는 추세이다. 따라서 국내계열사들로부터의 내부거래는 규제 환경이나 법원 판결에 영향을 받았으나, 특히 이런 국내계열사들의 내부거래 감소는 상대적인 해외계열사들로부터의 내부거래 증가로 상쇄되었음을 추론해 볼 수 있다.

〈표 1〉 8대 재벌의 내부거래 현황, 2011-2022.

(단위: 백만 원, %)

	국내계열사와 내부거래 총액(A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액(B)	총매출액 (국내+해외)(C)	국내 내부거래 비중(A/C)	국내+해외 내부거래 비중(B/C)	기업수
2011	136,724,367	322,424,301	901,533,022	15.17	35.76	487
2012	134,789,020	355,996,427	975,084,641	13.82	36.51	473
2013	138,405,353	451,862,785	980,997,310	14.11	46.06	480
2014	140,846,248	430,397,303	975,070,977	14.44	44.14	478
2015	120,218,533	406,167,214	918,008,632	13.10	44.24	487
2016	118,499,363	402,921,377	912,821,712	12.98	44.14	508
2017	139,093,971	467,392,111	1,001,927,171	13.88	46.65	563
2018	147,270,660	489,992,683	1,051,964,228	14.00	46.58	553
2019	143,541,787	460,056,827	1,012,159,953	14.18	45.45	555
2020	129,261,248	448,102,181	978,143,963	13.21	45.81	561
2021	149,460,754	542,787,978	1,146,049,527	13.04	47.36	621
2022	189,382,832	622,911,658	1,347,634,217	14.05	46.22	659

분석기간 동안 8대 재벌 계열사들 중 상장된 기업은 79개에서 96개까지 점진적으로 증가하였다[9]. 〈표 2〉을 보면, 상장계열사의 경우 〈표 1〉에서 제시된 전체계열사의 내부거래 비중과 유사한 추이를 보인다. 구 사익편취 규정이 시행된 이듬해인 2015년에 국내 내부거래 비중이 감소하다가, 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감

9) '상장계열사'란 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 회사를 의미한다.

몰아주기 사건에 관한 서울고등법원의 판결이 내려진 2017년부터 본격적으로 증가로 반전되었다가, 또 다시 '현행 규정'이 도입된 이듬해인 2021년에 감소했다. 그러나 '현행 규정'이 실제로 시행된 2022년에는 또 다시 증가로 바뀌었다. 또한 총 내부거래 비중은 구 사익편취 규정이 시행된 2014년에 큰 폭으로 감소하고, 이후에는 지속적으로 증가하는 추세이다. 현행 규정이 시행된 2022년에 국내 내부거래 비중이 증가했으나 오히려 해외 내부거래 비중은 감소한 것이 특이하다.

〈표 2〉 8대 재벌 상장 계열사의 내부거래 현황, 2011-2022.

(단위: 백만 원, %)

	국내계열사와 내부거래 총액(A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액(B)	총매출액 (국내+해외)(C)	국내 내부거래 비중(A/C)	국내+해외 내부거래 비중(B/C)	기업수
2011	57,602,441	205,426,145	623,927,208	9.23	32.92	80
2012	57,972,747	237,120,270	677,365,219	8.56	35.01	80
2013	57,531,437	307,853,048	680,436,911	8.46	45.24	80
2014	59,301,772	295,770,216	685,799,390	8.65	43.13	84
2015	53,461,855	288,736,707	661,171,903	8.09	43.67	78
2016	54,163,772	289,111,318	660,424,464	8.20	43.78	79
2017	60,012,045	335,182,107	707,570,194	8.48	47.37	84
2018	64,002,306	354,839,407	735,143,440	8.71	48.27	87
2019	65,608,442	330,159,932	704,449,918	9.31	46.87	90
2020	64,182,682	345,708,731	721,028,815	8.90	47.95	91
2021	72,368,797	421,976,216	841,441,565	8.60	50.15	96
2022	83,911,366	451,169,871	925,774,204	9.06	48.73	96

8대 재벌의 비상장 계열사 수도 2011년 407개에서 2022년 563개로 증가하는 추세를 보인다. 〈표 3〉를 보면, 그러나, 비상장계열사의 경우에는 〈표 1〉에서 제시된 전체 계열사의 내부거래 비중과 다소 다른 추이를 보인다. 구 사익편취 규정이 시행된 이듬해인 2015년부터 2년 간 국내 내부거래 비중이 감소하다가, 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감 몰아주기 사건에 관한 서울고등법원의 판결이 내려진 2017년에 증가로 반전되었다가, 2018년부터 다시 감소로 돌아섰다. 또한 총 내부거래 비중은 구 사익편취 규정이 도입된 2013년에 큰 폭으로 증가하고, 이후에는 지속적으로 감소하는 추세이다. 따라서 비상장 계열사의 경우 구 사익편취 규정이 시행된 이후 국내외 내부거래 비중이 줄어들고 있음을 확인할 수 있다.

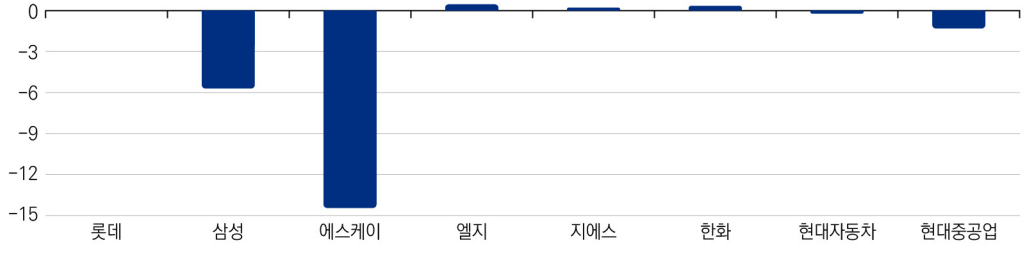
〈표 3〉 8대 재벌 비상장 계열사의 내부거래 현황, 2011-2022.

(단위: 백만 원, %)

	국내계열사와 내부거래 총액(A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액(B)	총매출액 (국내+해외)(C)	국내 내부거래 비중(A/C)	국내+해외 내부거래 비중(B/C)	기업수
2011	79,121,926	116,998,156	277,605,814	28.50	42.15	407
2012	76,816,273	118,876,157	297,719,422	25.80	39.93	393
2013	80,873,916	144,009,737	300,560,399	26.91	47.91	400
2014	81,544,476	134,627,087	289,271,587	28.19	46.54	394
2015	66,756,678	117,430,507	256,836,729	25.99	45.72	409
2016	64,335,591	113,810,059	252,397,248	25.49	45.09	429
2017	79,081,926	132,210,004	294,356,977	26.87	44.91	479
2018	83,268,354	135,153,276	316,820,788	26.28	42.66	466
2019	77,933,345	129,896,895	307,710,035	25.33	42.21	465
2020	65,078,566	102,393,450	257,115,148	25.31	39.82	470
2021	77,091,957	120,811,762	304,607,962	25.31	39.66	525
2022	105,471,466	171,741,787	421,860,013	25.00	40.71	563

그런데 〈표 1〉부터 〈표 3〉까지에서 일관되게 나타난, 2015년에 국내 내부거래 비중 뿐 아니라 금액 자체의 감소는 에스케이와 삼성에 의해 주도되었다. 2015년에 국내 내부거래 금액이 20조 가까이 감소하는 것을 확인할 수 있는데, 특히 에스케이 기업집단의 경우 약 14조 원의 내부거래의 감소가 나타났으며, 이 중 약 8조 원이 에스케이씨앤씨에서 발생했다. 그러나 에스케이씨앤씨는 ㈜에스케이와 합병 이후에도 사실상 독립된 사업체 형태를 유지하고 있으며, 에스케이 기업집단에서 사익편취를 위한 일감몰아주기의 대표적 사례로 인식되어 왔던 회사이다. 삼성의 경우, 삼성토탈에서 1.7조 원, 삼성물산에서 1.5조 원, 제일모직에서 0.8조 원 가량의 내부거래 감소가 나타나는데, 2015년에 삼성토탈은 한화에게 인수되었고, 삼성물산과 제일모직의 합병이 있었다. 에스케이씨앤씨와 ㈜에스케이의 합병 및 삼성물산과 제일모직의 합병 목적 중 하나가 사익편취 규제 회피가 아니었는가라는 합리적 의심이 들 수 있는 대목이다.

〈그림 1〉 2015년 전년대비 8대 재벌의 국내 내부거래 규모 변화(단위: 조 원)



2017년 국내 내부거래 증가는 에스케이, 엘지, 삼성에 의해 주도되었으며, 2022년의 경우 에스케이와 현대자동차, 삼성, 현대중공업의 내부거래 증가가 큰 비중을 차지한다. 2017년 에스케이의 경우 에스케이에너지, 에스케이인천석유화학, ㈜에스케이가 국내 내부거래 증가를 설명하는데, 이 중 ㈜에스케이는 총수일가 직접지분율이 30.6%로 2017년 규제회사에 속한다. 나머지 기업들이 제조업체인데 비해 에스케이씨앤씨를 합병한 ㈜에스케이는 전문 서비스업을 영위하는 지주회사로서 공정위가 보도한 총수일가 지분율이 높고 내부거래 비중이 높은 업종에 속한다.

한편 2022년 국내 내부거래 규모 증가분 약 3조 원 중에서 삼성물산의 증가분이 2조 5천억 원을 차지한다. 삼성물산의 공시보고서를 보면 '각 사업부문별 경쟁력' 증가를 매출 증가의 원인으로 꼽고 있다. 2022년 현대자동차의 경우, 현대모비스와 현대글로비스, 현대트랜시스, 현대위아, 현대제철 등에 의해 국내 내부거래 증가가 이뤄졌는데, 이 중 현대글로비스의 경우 총수일가 지분율이 19.99%이고 기타 운송관련 서비스업을 영위하고 있다.

해외 내부거래의 증가는 주로 수출 제조업이나 건설 기업인 삼성전자, 삼성디스플레이, 엘지전자, 엘지디스플레이, 에스케이트레이딩인터내셔널, 에스케이엔무브, 에스케이에너지, 에스케이에코엔지니어링, 에스케이인천석유화학, 현대자동차, 현대글로비스, 기아, 현대모비스, 현대제철에 의해 이뤄지고 있었다. 현대글로비스를 제외하고 모두 제조업을 영위하고 있으며, 총수일가 지분율도 현대제철을 제외하면 높지 않다. 그러나 현대글로비스의 경우에 해외 내부거래 증가와 사익편취와의 관련성을 살펴볼 필요가 있다.

3. 사각지대 기업의 내부거래

구 사익편취 규정은 총수일가 직접지분율을 기준으로 내부거래를 규제했기 때문에 규제를 회피할 유인을 제공할 것으로 예상되었다. 실제 2019년 공정위 보도자료에서는[10] 사각지대 기업의 내부거래 금액과 비중이 증가하고 있음을 지적하였는데 이 때 사각지대 기업을 ①총수일가 지분율 20%~30% 구간 상장사 ②사익편취 규제대상 회사의 자회사 ③총수일가 지분율 20%~30% 구간 상장사의 자회사 세 가지로 규정하였다.

그러나 사익편취 규제대상 회사의 자회사라고 할지라도 지분율이 낮을 경우 사익편취 유인이 크지 않을 것이라고 생각할 수 있고, 실제로 현행 규정에서는 이러한 취지에 따라 사각지대 기업을 총수일가 지분율이 20% 이상인 기업이 50%를 초과한 지분을

10) 2019년 공정위 대기업집단 내부거래 분석결과에서는 사익편취 규제에 따른 규제기업의 내부거래 감소 효과를 인정할 여지가 있다고 하면서도 사각지대 기업의 내부거래 분석을 통해 사각지대 해소를 위한 제도적 개선이 시급히 필요하다고 밝히고 있다.

보유한 자회사를 기존 규제의 사각지대로 여기고 규율대상에 편입시키고 있다.

이하에서는 사각지대 기업을 ①총수일가 지분율 20%~30% 구간 상장사와 ② 총수일가 지분율이 20% 이상인 기업이 50% 초과 지분율을 보유하고 있는 자회사로 정의하고, 규제기업과 사각지대 기업, 그리고 사각지대 기업이 아닌 비규제기업의 내부거래를 살펴본다.

〈표 4〉에서 볼 수 있듯이, 구 사익편취 규정이 도입된 2013년부터 규제기업의 숫자가 줄어들기 시작하는데, 2015년과 2017년에는 큰 폭으로 숫자가 줄었다. 구체적으로 살펴보면, 2012년에 총 46개였던 규제기업은 2021년에는 18개로 대폭 축소되었다. 현행 규정이 시행된 2022년에는 구 사익편취 규정에 따는 규제기업의 숫자는 14개로 더욱 줄어들었고, 사각지대 기업들도 현행 규정으로는 규제기업이 되었으나 그 숫자는 오히려 늘어났다. 구 사익편취 규정에 따는 규제기업들이 지분율을 낮추는 과정에서 구 사익편취 규정에 따른 사각지대 기업으로 분류되었을 개연성이 높아 보이는데, 실제로 이들 기업의 내부거래 비중은 2021년에 비해 상당한 폭으로 감소했다. 또한 2022년 이전에도 규제기업의 숫자가 줄어든 2015년과 2017년에도 사각지대 기업의 수가 증가했음을 확인할 수 있다.

〈표 4〉 내부거래 규제 대상 및 사각지대 기업 내부거래 현황, 2011-2022.

(단위: 백만 원, %)

	계열회사 규제대상 여부	국내계열사와 내부거래 총액 (A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액 (B)	총매출액 (국내+해외) (C)	국내 내부거래 비중 (A/C)	국내+해외 내부거래 비중 (B/C)	기업수
2011	규제회사	11,447,315	15,657,358	44,573,301	25.68	35.13	51
	비규제회사	118,345,794	298,980,248	799,240,204	14.81	37.41	383
	사각지대 회사	6,931,258	7,786,695	57,719,517	12.01	13.49	53
2012	규제회사	12,619,417	17,748,227	32,913,945	38.34	53.92	52
	비규제회사	114,858,609	330,034,403	859,182,391	13.37	38.41	367
	사각지대 회사	7,310,994	8,213,797	82,988,305	8.81	9.90	54
2013	규제회사	9,217,769	14,752,753	32,582,649	28.29	45.28	46
	비규제회사	122,248,288	429,323,012	872,839,606	14.01	49.19	374
	사각지대 회사	6,939,296	7,787,020	75,575,055	9.18	10.30	60
2014	규제회사	4,529,432	5,561,515	16,660,920	27.19	33.38	42
	비규제회사	125,920,162	408,565,574	861,960,240	14.61	47.40	376
	사각지대 회사	10,396,654	16,270,214	96,449,817	10.78	16.87	60
2015	규제회사	5,039,729	6,570,355	21,788,423	23.13	30.16	30
	비규제회사	105,806,176	384,333,901	793,958,289	13.33	48.41	387

	계열회사 규제대상 여부	국내계열사와 내부거래 총액 (A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액 (B)	총매출액 (국내+해외) (C)	국내 내부거래 비중 (A/C)	국내+해외 내부거래 비중 (B/C)	기업수
	사각지대 회사	9,372,628	15,262,958	102,261,920	9.17	14.93	70
2016	규제회사	3,149,556	3,905,724	12,422,669	25.35	31.44	31
	비규제회사	102,818,965	380,227,357	801,672,897	12.83	47.43	419
	사각지대 회사	12,530,842	18,788,296	98,726,146	12.69	19.03	58
2017	규제회사	6,170,930	9,025,725	29,063,198	21.23	31.06	26
	비규제회사	116,207,541	430,956,005	866,376,342	13.41	49.74	472
	사각지대 회사	16,715,500	27,410,381	106,487,631	15.70	25.74	65
2018	규제회사	4,436,642	7,049,018	24,675,608	17.98	28.57	25
	비규제회사	123,818,815	450,874,443	909,562,028	13.61	49.57	474
	사각지대 회사	19,015,203	32,069,222	117,726,592	16.15	27.24	54
2019	규제회사	5,279,812	7,577,692	22,612,460	23.35	33.51	21
	비규제회사	121,173,248	421,993,786	875,619,830	13.84	48.19	477
	사각지대 회사	17,088,727	30,485,349	113,927,663	15.00	26.76	57
2020	규제회사	5,093,588	8,286,260	23,543,045	21.64	35.20	23
	비규제회사	108,577,424	413,963,235	849,345,555	12.78	48.74	482
	사각지대 회사	15,590,236	25,852,686	105,255,363	14.81	24.56	56
2021	규제회사	4,568,041	7,317,770	24,161,896	18.91	30.29	24
	비규제회사	132,564,471	517,557,094	1,052,617,940	12.59	49.17	535
	사각지대 회사	12,328,242	17,913,114	69,269,691	17.80	25.86	62
2022	규제회사	7,684,260	10,830,463	31,335,316	24.52	34.56	20
	비규제회사	169,368,457	592,624,475	1,225,578,770	13.82	48.35	574
	사각지대 회사	12,330,115	19,456,720	90,720,131	13.59	21.45	65

주: 2022년 개정된 규제 하에서는 사각지대 기업은 규제 대상 기업이 된다.

규제기업의 내부거래 비중은 구 사익편취 규정이 도입된 2013년과 규제가 시행된 다음 해인 2015년에 상당한 폭으로 감소했다. 흥미로운 점은, 〈표 1〉에서 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감 몰아주기 사건에 관한 서울고등법원의 판결이 내려진 2017년에 내부거래 비중이 증가로 반전된 것과 달리, 규제기업의 내부거래 비중은 2017년과 이듬해인 2018년에 가장 큰 폭으로 떨어졌다. 한편 2020년에 내부거래 비중의 증가는 비상장기업인 에스케이루브리컨츠의 내부거래 급증 때문이다. 에스케이루브리컨츠는 30% 이상인 기업의 전체 내부거래 금액 3조 5,529억 원 중 1조 4,652억 원을 차지하였으며, 특히 전체 국내계열사와의 내부거래 금액 3,799억 원 중 3,312억 원을 차지하여 내부거래 금액의 변화를 주도하였다.

자산총액 기준 상위 8대 재벌의 상장 계열사의 직접지분율 구간별 내부거래 변화는

〈표 5〉에 제시되어 있다. 먼저 총수일가 직접지분율이 30% 이상인 상장계열사들의 경우, 앞서 〈표 2〉에서 살펴본 추세와 반대로, 2012년에 내부거래 비중이 급격하게 증가했다가 2014년에 급감하였고 이후에는 일정 수준을 유지했다.

반면 직접지분율이 20~30%인 계열사의 경우 30% 이상인 계열사와 상반된 움직임을 보이고 있다. 20~30%인 계열사의 경우 내부거래 비중이 2014년에 급증했다. 이후 증가세가 이어졌으나, 2022년에 다시 감소하였다. 이는 현행 규정에 의해 20~30%인 계열사가 사익편취 규제의 사각지대 기업에서 규제기업이 된 영향으로 추측된다.

〈표 6〉은 비상장 계열사에 대한 분석을 제시하고 있다. 총수일가 지분율이 30% 이상인 기업의 경우 전체 내부거래 비중이 2013년에 급격히 감소한 이후에 지속적으로 감소하다가 2019년에 다시 한번 급감했다가 다시 반등했다. 앞서 언급했듯이, 2020년에는 일시적으로 42.7%로 급등하게 되는데, 이는 에스케이루브리컨츠의 내부거래 때문이다.

총수일가 지분율 20~30%인 기업은 전체 비상장 회사 중 매우 적은 비중을 차지했는데, 특히 2019년부터는 이에 해당하는 비상장 기업이 존재하지 않았다. 이에 반해, 직접지분율 20% 미만인 기업의 경우 전체 내부거래 비중이 38.4~48.3%로 유지되고 있었다.

〈표 5〉 8대 재벌 상장 계열사의 직접지분율 구간별 내부거래 현황, 2011-2022.

(단위: 백만 원, %)

	총수일가 직접지분율 구간	국내계열사와 내부거래 총액 (A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액 (B)	총매출액 (국내+해외) (C)	국내 내부거래 비중 (A/C)	국내+해외 내부거래 비중 (B/C)	기업수
2011	20% 미만	51,760,945	195,499,027	562,028,406	9.21	34.78	71
	20%~30%	562,913	575,929	31,253,446	1.80	1.84	2
	30% 이상	5,278,583	9,351,189	30,645,356	17.22	30.51	7
2012	20% 미만	51,866,695	226,070,802	605,381,974	8.57	37.34	71
	20%~30%	1,108,303	1,123,213	55,036,108	2.01	2.04	3
	30% 이상	4,997,749	9,926,255	16,947,137	29.49	58.57	6
2013	20% 미만	52,242,072	297,113,745	618,627,219	8.44	48.03	71
	20%~30%	1,122,786	1,204,977	44,198,902	2.54	2.73	4
	30% 이상	4,166,579	9,534,326	17,610,790	23.66	54.14	5
2014	20% 미만	52,903,992	283,473,458	612,049,889	8.64	46.32	74
	20%~30%	3,950,920	8,904,502	62,517,484	6.32	14.24	4
	30% 이상	2,446,860	3,392,256	11,232,017	21.78	30.20	6
2015	20% 미만	45,337,558	273,895,335	577,656,633	7.85	47.41	65
	20%~30%	4,543,568	9,753,501	66,078,722	6.88	14.76	6
	30% 이상	3,580,729	5,087,871	17,436,548	20.54	29.18	7

	총수일가 직접지분율 구간	국내계열사와 내부거래 총액 (A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액 (B)	총매출액 (국내+해외) (C)	국내 내부거래 비중 (A/C)	국내+해외 내부거래 비중 (B/C)	기업수
2016	20% 미만	47,631,151	276,080,640	584,172,956	8.15	47.26	67
	20%~30%	4,532,069	10,312,887	66,858,041	6.78	15.43	7
	30% 이상	2,000,552	2,717,791	9,393,467	21.30	28.93	5
2017	20% 미만	49,378,944	315,524,873	624,487,331	7.91	50.53	71
	20%~30%	4,883,898	11,060,060	56,263,825	8.68	19.66	6
	30% 이상	5,749,203	8,597,174	26,819,038	21.44	32.06	7
2018	20% 미만	53,613,458	335,516,210	650,964,007	8.24	51.54	76
	20%~30%	6,037,941	12,363,240	61,305,724	9.85	20.17	5
	30% 이상	4,350,907	6,959,957	22,873,709	19.02	30.43	6
2019	20% 미만	53,253,108	308,790,421	623,786,522	8.54	49.50	79
	20%~30%	7,128,282	13,848,478	59,604,819	11.96	23.23	6
	30% 이상	5,227,052	7,521,033	21,058,577	24.82	35.71	5
2020	20% 미만	51,924,586	325,282,623	641,085,051	8.10	50.74	80
	20%~30%	7,544,443	13,656,112	59,953,478	12.58	22.78	6
	30% 이상	4,713,653	6,769,996	19,990,286	23.58	33.87	5
2021	20% 미만	65,249,759	412,023,111	804,138,537	8.11	51.24	86
	20%~30%	2,773,406	2,865,604	15,470,780	17.93	18.52	4
	30% 이상	4,345,632	7,087,501	21,832,248	19.90	32.46	6
2022	20% 미만	74,223,475	438,154,898	878,103,190	8.45	49.90	87
	20%~30%	2,290,486	2,475,934	19,035,485	12.03	13.01	3
	30% 이상	7,397,406	10,539,039	28,635,529	25.83	36.80	6

〈표 6〉 8대 재벌 비상장 계열사의 직접지분율 구간별 내부거래 현황, 2011-2022.

(단위: 백만 원, %)

	총수일가 직접지분율 구간	국내계열사와 내부거래 총액 (A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액 (B)	총매출액 (국내+해외) (C)	국내 내부거래 비중(A/C)	국내+해외 내부거래 비중 (B/C)	기업수
2011	20% 미만	72,953,194	110,691,987	263,677,869	27.67	41.98	363
	20%~30%	18,520	18,520	174,396	10.62	10.62	2
	30% 이상	6,150,212	6,287,649	13,753,549	44.72	45.72	42
2012	20% 미만	69,194,605	111,054,185	281,752,614	24.56	39.42	347
	20%~30%	18,495	18,495	163,999	11.28	11.28	2
	30% 이상	7,603,173	7,803,477	15,802,809	48.11	49.38	44
2013	20% 미만	75,822,726	138,791,310	285,588,540	26.55	48.60	359
	20%~30%	24,828	24,828	136,725	18.16	18.16	2
	30% 이상	5,026,362	5,193,599	14,835,134	33.88	35.01	39

	총수일가 직접지분율 구간	국내계열사와 내부거래 총액 (A)	해외계열사를 포함한 내부거래총액 (B)	총매출액 (국내+해외) (C)	국내 내부거래 비중(A/C)	국내+해외 내부거래 비중 (B/C)	기업수
2014	20% 미만	79,461,904	132,457,828	283,842,684	28.00	46.67	358
	20%~30%	832,005	896,241	1,115,519	74.58	80.34	3
	30% 이상	1,250,567	1,273,018	4,313,384	28.99	29.51	33
2015	20% 미만	65,297,678	115,948,023	252,484,854	25.86	45.92	386
	20%~30%	521,562	524,956	686,101	76.02	76.51	3
	30% 이상	937,438	957,528	3,665,774	25.57	26.12	20
2016	20% 미만	63,186,587	112,622,126	249,368,046	25.34	45.16	403
	20%~30%	572,548	582,655	706,773	81.01	82.44	3
	30% 이상	576,456	605,278	2,322,429	24.82	26.06	23
2017	20% 미만	78,660,199	131,781,453	292,112,817	26.93	45.11	460
	20%~30%	3	3	18,311	0.02	0.02	1
	30% 이상	421,724	428,548	2,225,849	18.95	19.25	18
2018	20% 미만	83,182,619	135,064,215	315,018,889	26.41	42.87	447
	20%~30%	3	3	18,944	0.02	0.02	1
	30% 이상	85,732	89,058	1,782,955	4.81	4.99	18
2019	20% 미만	77,880,585	129,840,236	306,156,152	25.44	42.41	449
	30% 이상	52,760	56,659	1,553,883	3.40	3.65	16
2020	20% 미만	64,698,631	100,877,186	253,562,389	25.52	39.78	452
	30% 이상	379,935	1,516,264	3,552,759	10.69	42.68	18
2021	20% 미만	76,869,548	120,581,493	302,278,314	25.43	39.89	507
	30% 이상	222,409	230,269	2,329,648	9.55	9.88	18
2022	20% 미만	105,184,612	171,450,363	419,160,226	25.09	40.90	549
	30% 이상	286,854	291,424	2,699,787	10.63	10.79	14

4. 배당청구권과 직접지분율

박상인(2018)은 “일감몰아주기의 본질을 배당청구권이 낮은 계열사로부터 높은 계열사로 사업의 기회 등을 이전함으로써 총수 일가의 사익을 도모하는 것”이라고 규정한다. 따라서 사익 편취 규제의 효과를 관찰하기 위해서는 내부거래 규모의 변화와 함께 배당청구권의 변화를 함께 고려하는 것이 바람직하다. 이 장에서는 총수일가 직접지분율의 변화와 함께 총수일가 배당청구권, 그리고 배당청구권과 직접지분율 격차의 추이를 살펴본다.

〈표 7〉 배당청구권과 직접지분율 차이 현황, 2011-2022.

(단위: 백만 원, %)

	국내계열사와 내부거래 총액	해외계열사를 포함한 내부거래총액	직접지분율 (A)	배당청구권 (B)	배당청구권과 직접지분율격차 (B-A)
2011	136,724,367	322,424,301	2.64%	9.73%	7.09%
2012	134,789,020	355,996,427	2.94%	10.15%	7.21%
2013	138,405,353	451,862,785	2.79%	10.14%	7.35%
2014	140,846,248	430,397,303	2.73%	10.04%	7.30%
2015	120,218,533	406,167,214	2.60%	11.93%	9.33%
2016	118,499,363	402,921,377	2.49%	11.71%	9.22%
2017	139,093,971	467,392,111	2.37%	11.67%	9.30%
2018	147,270,660	489,992,683	2.35%	11.38%	9.03%
2019	143,541,787	460,056,827	2.29%	11.49%	9.20%
2020	129,261,248	448,102,181	2.46%	11.82%	9.36%
2021	149,460,754	542,787,978	2.31%	11.59%	9.27%
2022	189,382,832	622,911,658	2.27%	12.21%	9.94%

주: 재벌의 총수일가 직접지분율과 배당청구권은 개별 기업의 직접지분율과 배당청구권을 계산한 후에 각 기업의 자본금을 가중치로 평균하여 계산하였다.

먼저, 8대 재벌의 직접지분율이 2013년 이후에 감소하였으며 2020년에 소폭 상승 후 다시 하락 추세를 보였다. 이에 비해 배당청구권은 2015년에 대폭 증가했고 이후 일정한 수준을 유지했다. 배당청구권과 직접지분율의 격차 역시 2015년에 대폭 증가했고 이후 일정한 수준을 유지했다. 2022년 현행 사익편취 규제가 시행된 해에도 배당청구권 및 배당청구권과 직접지분율의 격차 역시 다시 상당 폭으로 뛰었다. 따라서 규제 도입과 시행으로 인해 직접지분율은 감소했으나, 간접지분율 확대로 인한 배당청구권과 직접지분율의 격차는 오히려 증가했음을 알 수 있다.

Ⅲ. 결론

이 글은 2011년부터 2022년까지 내부거래와 지분율 자료를 이용해, 2014년 2월 14일에 시행된 구 사익편취 규정, 2017년 서울 고법 판결, 그리고 2020년 전면 개정되고 2021년 12월 30일에 시행된 공정거래법 제47조 등이 8대 재벌 계열사 간의 내부거래에 어떤 영향을 실제로 끼쳤는지를 개관하고자 했다.

구 사익편취 규정이 시행된 이듬해인 2015년부터 2년 간 국내 내부거래 비중은 감소하다가, 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감 몰아주기 사건에 관한 서울고등법원의 판결이 내려진 2017년부터 증가로 반전되었다가, 또 다시 현행 규정이 도입된 2020년과 이듬해에 감소로 돌아섰다. 그러나 현행 규정이 실제로 시행된 2022년에는 또 다시 증가로 바뀌었다. 이에 반해 총 내부거래 비중은 구 사익편취 규정이 도입된 2013년에 대폭 상승했으나 규정이 시행된 2014년에 소폭 감소하고, 이후에는 지속적으로 증가하는 추세였다. 따라서 국내계열사들로부터의 내부거래는 규제 환경이나 법원 판결에 영향을 받았으나, 특히 이런 국내계열사들의 내부거래 감소는 상대적인 해외계열사들로부터의 내부거래 증가로 상쇄되었음을 추론해 볼 수 있다.

그러나 분석기간 동안 8대 재벌 상장계열사의 경우 전체계열사의 내부거래 비중과 유사한 추이를 보이나, 비상장 계열사의 내부거래 비중은 구 사익편취 규정이 시행된 이후 국내외 내부거래 비중이 줄어들고 있음을 확인할 수 있다. 사익편취를 위한 일감몰아주기가 비상장계열사를 중심으로 이뤄져왔음을 고려하면, 2014년 구 사익편취 규정의 시행이 이런 일감몰아주기의 감소에 기여했을 개연성이 높다.

한편 총수일가 지분율 20%~30% 구간 상장사와 총수일가 지분율이 20% 이상인 기업이 50% 초과 지분율을 보유하고 있는 자회사로 사각지대 기업을 정의할 수 있는데, 공정위는 2018년과 2019년 사각지대 회사의 내부거래 금액과 비중이 증가함을 인정했고, 박상인(2018)은 사각지대 회사 중 일부에서 구 사익편취 규정 도입 이후 내부거래의 급격한 증가를 확인하였다. 그러나 이글에서는 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감 몰아주기 사건에 관한 서울고등법원의 판결이 내려진 2017년에 내부거래 비중이 증가로 반전된 것과 달리, 규제기업의 내부거래 비중은 2017년과 이듬해인 2018년에 가장 큰 폭으로 떨어졌음을 확인할 수 있었다. 또한 구 사익편취 규정이 도입된 이후인 2015년과 2017년에는 규제기업의 수가 큰 폭으로 줄었으나, 이와 반대로 2005년과 2017년에 사각지대 기업의 수가 증가했음을 확인할 수 있었다.

따라서 2011년부터 2022년까지 8대 재벌의 내부거래 자료에 대한 개관은 사익편취 규율을 위한 일감몰아주기 규제가 사익편취와 더 밀접한 내부거래의 비중을 줄이는 역할을 했고, 이와 반대로 대한항공과 싸이버스카이 및 유니컨버스 간의 일감 몰아주기 사건에 관한 서울고등법원 판결의 영향은 오히려 크지 않았을 것이라는 가설을 던지고 있다. 이에 대해서는 보다 엄밀한 통계적 분석이 필요하다.

그러나 규제 도입과 시행으로 인해 사익편취와 밀접한 내부거래 비중과 직접지분율은 감소했으나, 간접지분율 확대로 인한 배당청구권과 직접지분율의 격차는 오히려 증가했음을 확인할 수 있었다. 이는 사익편취를 위한 동기는 오히려 확대될 수도 있었음

을 함의한다.

공정거래법을 통한 사익편취의 규율은 막대한 집행 비용에도 불구하고 여전히 실효성에 의문이 붙어 있는 실정이다. 특히 배당청구권의 추이를 살펴볼 때, 총수일가의 직접지분율에 의존하고 있는 현행 규제에서 벗어나 경제적 유인을 가진 소수주주들이 개별 내부거래에 대한 의사결정을 주도하게 할 제도적 개혁이 필요할 수 있다. 기업집단 계열사 간의 내부거래에는 수직 계열화와 같은 산업 특성으로 인해 발생하는 기업 가치를 증가시키는 거래도 포함되는데, 규제 당국이 개별 내부거래를 일일이 감시하여 기업 가치 증대에 미치는 효과를 판단하기는 어렵다.

따라서 MoM(Majority of Minority) 규칙의 도입을 통해 개별 기업의 소수 주주들이 내부거래에 대해 검토하고 판단하게 한다면, 감시 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 보다 효율적이고 민주적인 기업지배구조를 촉진할 수 있다. MoM 규칙은 오늘날 이스라엘, 인도, 캐나다, 호주, 홍콩 등에서 시행 중인 RPT(Related Party Transactions)에 관한 감시·감독 메커니즘이다.

Fried et al.(2020)은 2011년에 이스라엘에서 도입된 MoM 규칙의 도입이 과도한 보수 책정을 통한 총수일가의 사익편취를 방지하는데 효과적이었음을 보여주며, Li(2021)는 이중차분법을 통해 인도의 RPT에 관한 투표 규칙의 도입이 RPT 금액을 감소시키는데 효과적이었음을 보이고 있다. Gözlügöl(2021)은 소수주주들이 RPT를 감시하고 MoM 투표에 진정성 있게 임하도록 동기를 부여하는 것이 MoM 규칙의 효과성에 큰 영향을 미칠 수 있음을 인정하면서도, 다른 정책 수단의 비효율성 때문에 MoM 규칙 도입이 적극적으로 고려되어야 한다고 주장하고 있음을 참고할 필요가 있다.

참고문헌

경실련, [보도자료] 대한항공 일감몰아주기 대법원 판결에 대한 입장, 2022.05.25.

공정거래위원회, [보도자료] 2014년 사익편취 규제 도입 이후 내부거래실태 변화 분석결과, 2018.06.25.

공정거래위원회, [보도자료] 대기업집단 내부거래현황 분석결과, 2019.10.14.

공정거래위원회, [보도자료] 대기업집단 내부거래현황 분석결과, 2020.11.12.

공정거래위원회, [보도자료] 대기업집단 내부거래현황 분석결과, 2019.11.16.

김윤정. (2018). 공정거래법상 사익편취행위 규제의 현황과 개선방안-대한항공 사건을 중심으로. 경제법연구, 17(2), 27-60.

박상인. (2021). 이스라엘의 2013 반경제력집중법. 서울대학교 출판문화원.

박상인 외. (2018). 재벌의 내부거래 현황 및 정책과제. 시장과 정부 연구센터 보고서.

Almeida, H., Park, S. Y., Subrahmanyam, M. G., & Wolfenzon, D. (2011). The structure and formation of business groups: Evidence from Korean chaebols. Journal of Financial Economics, 99(2), 447-475.

Fried, J. Kamar, E., and Yafeh, Y. (2020), "The Effect of Minority Veto Rights on Controller Pay Tunneling", Journal of Financial Economics 138(3), 777-788.

Li, N. (2021). "Do Majority-of-Minority Shareholder Voting Rights Reduce Expropriation? Evidence from Related Party Transactions", Journal of Accounting Research 59(4), 1385-1423.

Gözlügöl, Alperen Afşin (2021). "Majority of the minority approval of related party transactions: the analysis of institutional shareholder voting", European Company and Financial Law Review 18(5), 820-862.